

0009685-87.2013.8.26.0127
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME MARQUES TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MANOEL VENTURA MACHADO e GUILHERME MARQUES TEIXEIRA devidamente qualificados nos autos, foram condenados à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba
1ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009685-87.2013.8.26.0127 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0009685-87.2013.8.26.0127
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME MARQUES TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MANOEL VENTURA MACHADO e GUILHERME MARQUES TEIXEIRA devidamente qualificados nos autos, foram condenados à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal (fls. 86/91).

Irresignado o réu recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 27/04/2017, foi fixada a pena em 05 anos e 04 meses e 13 dias-

multa (fls. 145/155).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 05/06/2017 (fls. 157) e em 11/07/2017 para o(s) réu (fls. 165).

Guia de recolhimento expedida.

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a MANOEL VENTURA MACHADO e GUILHERME MARQUES TEIXEIRA, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.
de Carapicuíba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA